

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/566

הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון – הקצאת קרקעות בנגב ובגליל לחיילים משוחררים ומשרתי שירות לאומי-אזרחי), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 4כג 1. בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960¹, אחרי סעיף 4כב יבוא :

"הקצאת קרקעות 4כג. (א) הרשות תקצה לחיילים משוחררים או לחיילים משוחררים למשרתים בשירות לאומי-אזרחי שסיימו את ומשרתי שירות לאומי-אזרחי שירותם, בלא תמורה, קרקע לשם בניית בתי מגורים ביישובים שבתחום אזורי עדיפות לאומית או ביישובים חדשים שיוקמו לשם כך, בשטחים פתוחים בנגב והגליל; על אף הוראות סעיף 4ז, הבעלות בקרקע שהוקצתה בהתאם להוראות סעיף זה לא תועבר למי שקיבל בה זכויות.

(ב) בסעיף זה –

"אזור עדיפות לאומית" – כמשמעותו בפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2009²;

"חייל משוחרר" – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994³;

"שירות לאומי-אזרחי" – כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014⁴.

¹ ס"ח התש"ך, עמ' 57.

² ס"ח התשס"ט, עמ' 157.

³ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

⁴ ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

דברי הסבר

מדינת ישראל, מאז הקמתה, חרטה על דגלה את הרצון לפתח את הנגב והגליל. במקביל, לאחר הקמת צה"ל, חיפשו ממשלות ישראל דרכים לתגמל את החיילים אשר שירתו את המדינה שנים רבות. מטרת הצעת החוק לענות על שני ערכים אלו: תגמול למשרתי המדינה ופיתוח הפריפריה על ידי מי שהוכיח כבר את יכולותיו בתרומה למען הכלל, וזאת על ידי עידוד התיישבות צעירה בנגב ובגליל, מתוך הכרה בכך שההתיישבות באזורים אלו עשויה לכלול אתגרים ביטחוניים ומוסריים ייחודיים. בנוסף לכך, יהיה זה ראוי להעניק קרקעות כתגמול על נאמנות בעבר, במקום בו מתיישבים ערכיים אלו יוכלו להמשיך ולממש גם בעתיד ערכים חברתיים נוספים הנובעים מעצם ההתיישבות במקום. לפיכך, מוצע לקבוע כי רשות מקרקעי ישראל תקצה לחיילים משוחררים קרקעות בנגב ובגליל, בלא תמורה, לשם בניית בתי מגורים. לפי המוצע, קרקעות כאמור לא יועברו לבעלותם של החיילים המשוחררים או מסיימי השירות הלאומי-אזרחי שיממשו את זכאותם. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון (פ/2325/18), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3442/20) ועל ידי חבר הכנסת סאלח סעד וקבוצת חברי הכנסת (פ/5125/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2002/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/2377/24) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/2158/24). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/1695/24). הצעת החוק זהה לפ/1695/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)